

मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Suo-Moto रिट याचिका (सिव्हिल) क्र.९/२०२५ (Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P. (C) No. ११०० / २०२५ संदर्भात दिलेल्या निर्देशांची राज्यातील सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी अंमलबजावणी करण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण - २०२६/प्र.क्र. २७१/नवि-२०
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२६.

वाचा :

- १) मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांचे दि.१३ एप्रिल, २०२६ रोजीचे निर्देश.
- २) मा.मुख्य सचिव कार्यालय, महाराष्ट्र शासन यांचे दि.२२ जुलै, २०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेले निर्देश.

प्रस्तावना :

मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे Suo Moto रिट याचिका (सिव्हिल) क्र.९/२०२५ (Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P. (C) No.११००/२०२५ दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१३ एप्रिल, २०२६ रोजी राज्यातील सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

०२. मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दि.१३ एप्रिल, २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांना निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक :

मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Suo Moto रिट याचिका (सिव्हिल) क्र.९/२०२५ (Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P. (C) No.११००/२०२५ मध्ये दि.१३ एप्रिल, २०२६ रोजी सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी तात्काळ अंमलबजावणी/कार्यवाही करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत :

c) Encroachment Prohibition and Removal : Construction/operation of any new dhaba, eatery, or commercial structure within the Right of Way (ROW) of any National Highway is prohibited with immediate effect. District Magistrates shall enforce demolition/removal of all new or existing unauthorised structures within 60 days, in terms of the CNH Act procedure and SOP dated 07.08.2025.

d) Grant and Renewal of License, NOC or Trade Approval : No department, authority, or local body shall grant or renew any licence, NOC, or trade approval for any site within Highway safety zones without prior NHAI/PWD clearance; all such existing licences for such sites shall be reviewed within 30 days.

e) District Highway Safety Task Force : In every district wherever the National Highway passes through, the concerned District Magistrate within 15 days of this order constitute a District Highway Safety Task Force in every district across India within 7 days of this order, comprising officers of the

District Administration, Police, NHAI (or concerned land-owning agency), PWD, and local bodies. The District Collector and Commissioner of Police/Superintendent of Police shall bear joint responsibility for timely encroachment removal. The Task Force shall hold fortnightly review meetings and maintain minutes. State Governments shall further issue notifications within 60 days prohibiting change of land use within 40 meters (residential) and 75 meters (commercial) from the mid-point of any National Highway, consistent with IRC norms; MoRTH shall facilitate uniform notifications across all States within the same period.

०२. मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Suo Moto रिट याचिका (सिव्हिल) क्र.९/२०२५ (Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P. (C) No.११००/२०२५ मध्ये दि.१३ एप्रिल, २०२६ रोजी दिलेल्या उपरोक्त निर्देशांसह मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी दिलेल्या इतर सर्व निर्देशांचे तंतोतंत पालन राज्यातील सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी करावे. तसेच, उपरोक्त निर्देशांचे पालन करीत असताना प्रचलित कायदे/नियम/शासन निर्णय यामधील तरतुदींची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल, याबाबतची संपूर्ण खात्री करण्यात यावी. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी घ्यावी.

०३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०८१०११४८२६९७२५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(अनिलकुमार रा. उगले)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
- २) अपर मुख्य सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ३) अपर मुख्य सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ४) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ५) आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व)
- ६) आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई
- ७) मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती (सर्व)
- ८) सहायक निबंधक, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली (पत्राने)
- ९) निवडनस्ती (नवि-२०)